

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1955/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์สรรพกิจ

โจทก์

นายวิศิษฐ์ อารีวัฒนสมบัติ

จำเลย

นายวิศิษฐ์ อารีวัฒนสมบัติ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้และโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฎีกาและขอถอนฟ้องคดีนี้แล้วจำเลยจึงขอถอนฟ้องแย้งของจำเลยและโปรดมีคำสั่งคืนค่าฤชาธรรมเนียมให้แก่จำเลยด้วย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงท้ายคำร้องว่า ไม่คัดค้าน (อันดับ 70)

จำเลยชำระค่าคำร้องมาเพียง 20 บาท

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าแชร์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งของจำเลย และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องชี้สองสถาน คดีพอวินิจฉัยชี้ขาดได้ ให้งดสืบพยานและพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 21,495 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 20,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้รับฟ้องแย้งของจำเลยและให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา (อันดับ 52)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้ว ก่อนถึงวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยขอถอนฟ้องแย้งนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 175 จึงให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยขอถอนฟ้องแย้งนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 175 จึงให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ประชา บุญวนิช-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ